

AVISO LEGAL

www.dynamic-tattoos.com

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se informa a los usuarios del sitio web www.dynamic-tattoos.com (en adelante, "el Sitio Web") de los datos identificativos del titular del mismo.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR

En cumplimiento del artículo 10.1 LSSI-CE, se facilitan los siguientes datos identificativos:

- Denominación social: Órbita Tecnológica Global S.L.
- CIF: B42780791
- Domicilio social: Rúa Condessa Casa Barcena, 11, Vigo, España
- Registro Mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4350, Folio 110, Hoja 67840
- Correo electrónico de contacto: info@dynamic-tattoos.com
- Sitio Web: www.dynamic-tattoos.com

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Aviso Legal regula el acceso y uso del Sitio Web www.dynamic-tattoos.com, titularidad de Órbita Tecnológica Global S.L. (en adelante, "Dynamic Tattoos" o "la Empresa").

Dynamic Tattoos ofrece un servicio de gestión de URLs dinámicas vinculadas a códigos QR diseñados para ser tatuados en la piel, permitiendo al usuario actualizar el contenido digital asociado a dicho QR sin necesidad de modificar el tatuaje. El servicio se presta bajo modalidad de suscripción anual en los términos definidos en las Condiciones Generales de Contratación.

El acceso al Sitio Web y la utilización de sus servicios implica la aceptación plena y sin reservas de las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal. Dynamic Tattoos se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, tanto el contenido del Sitio Web como el presente Aviso Legal.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO

El acceso al Sitio Web es gratuito y no requiere registro previo, salvo para la contratación de los servicios ofrecidos. El usuario se compromete a hacer un uso lícito del Sitio Web, de conformidad con la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Queda expresamente prohibido:

- Utilizar el Sitio Web con fines fraudulentos, ilícitos o contrarios a la ley.
- Publicar, alojar o transmitir contenido ilícito, ofensivo, difamatorio, obsceno o que vulnere derechos de terceros.
- Realizar acciones que dañen, inutilicen, sobrecarguen o deterioren el Sitio Web o sus sistemas informáticos.

- Intentar acceder de forma no autorizada a otras cuentas de usuario, servidores o redes vinculadas al Sitio Web.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los contenidos del Sitio Web, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, código fuente, diseño gráfico y demás elementos audiovisuales o sonoros, son titularidad de Órbita Tecnológica Global S.L. o de terceros que han autorizado su uso, y se encuentran protegidos por las normas de propiedad intelectual e industrial.

La marca “Dynamic Tattoos”, el logotipo y los signos distintivos del Sitio Web son titularidad de Órbita Tecnológica Global S.L. Queda expresamente prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra forma de explotación, total o parcial, sin autorización escrita previa de la Empresa.

El usuario conserva en todo momento la plena titularidad sobre el contenido que suba a su perfil personal (fotografías, vídeos, textos u otros archivos multimedia). Al subir dicho contenido, el usuario otorga a Dynamic Tattoos una licencia de uso limitada, no exclusiva, gratuita y revocable, únicamente para las siguientes finalidades:

- (i) alojar el contenido en los servidores de la plataforma;
- (ii) mostrarlo a los usuarios que escaneen el código QR vinculado al perfil;
- (iii) realizar las copias técnicas necesarias para garantizar la disponibilidad y seguridad del servicio.

Dynamic Tattoos no podrá, en ningún caso, utilizar el contenido del usuario para fines publicitarios, comerciales, promocionales o de cualquier otra naturaleza ajena a la prestación del servicio contratado, ni cederlo o transmitirlo a terceros sin autorización expresa del usuario. La licencia se extingue automáticamente en el momento de la baja definitiva de la cuenta, procediéndose a la eliminación del contenido conforme a lo establecido en la cláusula 7.2

5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

5.1 Respecto al servicio de tatuaje

Dynamic Tattoos presta únicamente un servicio de gestión de URL dinámica y almacenamiento de contenido digital. El proceso de tatuaje, su ejecución, durabilidad, legibilidad posterior del código QR y cualquier consecuencia derivada del mismo son responsabilidad exclusiva del usuario y/o del profesional del tatuaje contratado por éste.

Dynamic Tattoos no interviene, no supervisa ni garantiza el resultado del tatuaje en ninguna de sus fases. En particular, y a título meramente enunciativo, la Empresa no será responsable por: (i) errores técnicos cometidos por el tatuador en la reproducción del código QR; (ii) la pérdida de legibilidad del QR como consecuencia de cambios físicos en la piel del usuario (envejecimiento, cambios de peso, arrugas, quemaduras u otros); (iii) la utilización de tintas o técnicas de tatuaje inadecuadas; ni (iv) cualquier otra circunstancia ajena a la prestación del servicio digital.

5.2 Respecto a la disponibilidad del servicio

Dynamic Tattoos no garantiza la disponibilidad continua e ininterrumpida del Sitio Web ni del servicio. La Empresa queda exonerada de responsabilidad por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de interrupciones, fallos técnicos, interferencias, omisiones o desconexiones en el funcionamiento del Sitio Web causados por circunstancias ajenas a su control, incluyendo casos de fuerza mayor.

5.3 Respetto al contenido del usuario

Dynamic Tattoos actúa como prestador de servicios de alojamiento en los términos del artículo 16 de la LSSI-CE. La Empresa no es responsable del contenido alojado por los usuarios en sus perfiles, siempre que no tenga conocimiento efectivo de su carácter ilícito o lesivo. En caso de tener dicho conocimiento, bien por resolución de órgano competente o por notificación interna que lo evidencie de forma inequívoca, Dynamic Tattoos procederá con la máxima diligencia a la retirada inmediata del contenido y/o a la suspensión temporal o definitiva del servicio del usuario infractor, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor de este. procederá a la retirada inmediata del contenido y/o suspensión del servicio.

5.4 Respetto a enlaces a terceros

El Sitio Web puede contener enlaces a páginas web de terceros. La inclusión de estos enlaces no implica la existencia de asociación, aprobación o relación contractual alguna entre la Empresa y los titulares de los sitios enlazados. En caso de que el usuario considere que un enlace externo incluye contenido ilícito o inadecuado, podrá comunicarlo a Dynamic Tattoos a fin de evaluar su oportuna retirada.

6. CANCELACIÓN DEL SERVICIO Y EFECTOS SOBRE EL CÓDIGO QR TATUADO

6.1 Vinculación del Servicio a la Suscripción

El usuario reconoce, consiente y acepta expresamente que la operatividad y funcionalidad técnica del código QR tatuado están supeditadas al mantenimiento activo de la suscripción anual contratada. La cancelación, resolución o suspensión del servicio por cualquier causa legítima implicará la inmediata desactivación de la URL y del redireccionamiento asociado al código QR.

6.2 Procedimiento de Cancelación por Impago

A efectos de garantizar la transparencia y el derecho de información del consumidor, el procedimiento en caso de impago de la renovación anual se regirá por los siguientes plazos y fases cronológicas:

El procedimiento de cancelación por impago será el siguiente:

- Con una antelación mínima de treinta (30) días naturales a la fecha de renovación, Dynamic Tattoos notificará al usuario mediante comunicación al correo electrónico registrado en la cuenta la próxima fecha de cargo automático y el importe correspondiente. Salvo cancelación expresa por parte del usuario antes de dicha fecha, Dynamic Tattoos procederá al cobro automático de la cuota anual en el método de pago registrado (Stripe o PayPal). En caso de que el cargo automático no pueda ejecutarse, se iniciará el procedimiento establecido en los apartados siguientes
- Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado el pago correspondiente, el servicio será suspendido temporalmente.
- Si transcurren dos (2) meses adicionales desde la suspensión sin que el usuario haya regularizado el pago, Dynamic Tattoos procederá a la baja definitiva del perfil y la

desactivación permanente de la URL asociada, sin que ello genere responsabilidad alguna para la Empresa por la inutilización del tatuaje.

6.3 Exoneración de Responsabilidad por Inutilización del Tatuaje

El usuario declara ser plenamente consciente de que la desactivación definitiva de la URL derivada del impago o de la solicitud de baja voluntaria mantendrá el diseño físico del tatuaje en su piel, pero este perderá de forma permanente su función de enlace digital. En consecuencia, el usuario exonera de forma expresa e irrevocable a Dynamic Tattoos de cualquier responsabilidad civil, patrimonial, moral o de cualquier otra índole, así como del pago de indemnizaciones o costes de eliminación o modificación del tatuaje, por la pérdida de funcionalidad técnica del mismo debida a causas imputables al propio usuario.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

7.1. Legislación Aplicable:

El presente Aviso Legal se rige por la legislación española vigente. En particular, resultan de aplicación:

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

7.2. Jurisdicción y Competencia:

Con el fin de simplificar la resolución de cualquier controversia, conflicto o reclamación judicial derivada de la interpretación o ejecución de este contrato:

- **En caso de Clientes Profesionales, Empresas o Tatuadores (B2B):** Las partes se someten de mutuo acuerdo y con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vigo, España.
- **En caso de Clientes Consumidores Finales (B2C):** De conformidad con la normativa imperativa de consumo, cualquier litigio se someterá a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consumidor o, en su caso, al lugar de cumplimiento de la obligación.

7.3. Resolución Alternativa de Litigios (ODR — Obligatorio en la UE):

En cumplimiento del artículo 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, Dynamic Tattoos informa a los consumidores de que la Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea, disponible en: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

8. FECHA DE ACTUALIZACIÓN

El presente Aviso Legal ha sido actualizado en mayo de 2026. Dynamic Tattoos se reserva el derecho a modificar su contenido en cualquier momento, siendo responsabilidad del usuario su consulta periódica.